La moltiplicita delle domande di dispense — Cardinali pro-datario de dispensationibus matrimonialibus

GREGORIUS PP. XVI. · 1836-11-22 · Italian letter with Latin quotations from Benedict XIV and Latin citation notes

Reverendissimo card. Bartholomeo Pacca Nostro pro-datario,

GREGORIUS PP. XVI.

La moltiplicita delle domande di dispense matrimoniali per affini in primo grado, e per consanguinei, o affini in primo misto al secondo grado, ha richiamato le paterne No- stre sollecitudini nel ravvisare, da questo stesso moltiplicate, altresi quelle circostanze, che ac- compagnate il pitt delle volte dal delitto se ne allegano per cause. Né isfuggi alla Nostra con- siderazione, il riflesso, che con agevolarne le concessioni specialmente fra persone di inferiore condizione, tra le quali suole essere pid libero € meno riservato il tratto, toglierebbesi ogni ritegno a quella immoralita, che tanto aumen- tasi e per la continuita dell' occasione, e pel maggior comodo di appagarla nella fiducia eziandio di poterne con un nodo coniugale ricuoprire le conseguenze infelici, e con esse le reita, che il precedettero. Compresi percid da ben giusto timore di potere colla Nostra

indulgenza dare occasione all' illanguidimento di una sacra disciplina , che dalla santita del sacramento si esige, e tanto giova per la con- servazione del costume, per la pace delle fami- glie e per il pubblico bene, vedemmo la neces- sita di attenerci immobilmente ad un sistema, che consentaneo alle prescrizioni del Tridentino, _e fondato sulle particolari circostanze di istraor- dinaria urgenza di fatto, ci tranquiilizzasse nel- Puso di quella autorita, che alla Nostra debo- lezza affido il Pastore dei pastori.

Fermi pertanto nel valutare quelle sole cause, che per canoniche disposizioni, o per una diu-

turna Osservanza costantemente tenuta dalla Sede _ Apostolica si riconoscono per legittime, per tali non riconosceremo quelle, a cui possa farsi fronte con altri mezzi senza dover derogare al divieto di matrimoniali congiunzioni entro gradi cosi prossimi di parentela. Troppo difatti scon- verrebbe, sottrarre colla pontificia dispensa I' in-

cestuoso a quelle pene, a cui lo sottoponessero.

le leggi civili, mentre con cid renderebbesi essa dispensa quasi istromento della impunita. Tanto potrebbe pur rimarcarsi sulle minaccie di ven- dicare colla morte del reo l'onore violato di persone congiunte, se col matrimonio non venga esso riparato; mimaccie, le quali e pos- sono dalla pubblica forza comprimersi, e simu- late sono comunemente, ne provate per lo pil che con false ed espiscate testimonianze.

Tali ed altri non dissimili riflessi, siccome meritano tutta la Nostra considerazione, cosi non possono non convincere gli Ordinari sulla necessita di non essere tanto facili a ricono- scere anche in queste cause titoli canonici alla dispensa.

Mentre quindi incarichiamo la coscienza di essi nell'interporre le loro premure per quelle dispense, che motivi canonici raccomandino, ¢ Nostra volonta, che in avvenire per le dispense in primo grado di affinita, 0 in secondo misto al primo di consanguinita 0 affinita non colle consuete testimoniali di formolario, ma, ove il possano, con loro apposite lettere debbano direttamente i vescovi istessi, i vicari capitolari, i vicari apostolici e gli abbati ordinari per i respettivi sudditi enunciare le cause canoniche, che concorreranno in ciascun caso particolare, e le circostanze, per cui giudichino necessaria la grazia, e il pericolo, ove vi sia, almeno ve- risimile della vita, il quale non possa evitarsi che col matrimonio. Renderassi con tal prov- vedimento pit difficile la riunione di cause suf- ficienti alla dispensa, e sarem Noi pit tranquilli nell' annuire a concessioni, le quali rinverremo giustificate dalla necessita, tantopiu imponente, quanto minori sono i mezzi per rimediarvi con altre disposizioni.

Resteranno poi gli Ordinari strettamente in- caricati di. verificare l'esposto nel dare esecu- zione alla grazia, il che sara loro molto pit facile, se prima di scriverne alla Santa Sede ne avranno tali prove, quali stimino giuste bastan- temente per raccomandarne la petizione. Ab- biano essi su cid presente, quanto sulla esecu- zione delle matrimoniali dispense prescrissero i Nostri gloriosi predecessori, ed in ispecial modo Benedetto XIV. Rammentino secondo il di lui avvertimento, che l'espressione delle cause

'nelle lettere apostoliche, e la loro verificazione,

lungi di essere, come alcuni dicono , solitas, vanas et superfluas, et tanquam: inanes curiae formalitates, parvi aut nihili faciendas, spet- tano anzi positivamente ad substantiam et va- liditatem dispensationis, e da cid stesso impe- gninsi ad usare ogni pit rigorosa cautela nel- V'eseguire le digpense, che loro si commet- tono !.

Siccome poi comunemente vuolsi col ma- trimonio rimediare agli infelici effetti di scan- dalose corrispondenze, di accanite gelosie, e di altre non meno gravi e talvolta notorie reita; é Nostra mente, che premettansi dagli oratori salutari penitenze e pili esercizi in espiazione e riparazione dello scandalo dato, secondo che le circostanze e la gravit' del caso lo esigano.

Ansiosi Noi in fine di impedire, per quanto sia

possibile, ogni regolarita in oggetto di tanto rilievo, colle parole del lodato Benedetto XIV hortamur, monemus et praecipimus omnibus et singulis negotiorum gestoribus, procurato- ribus et expeditoribus literarum apostolicarum, ut cum supplices preces pro aliqua matrimo- niali dispensatione porrecturi sint..... facti speciem nitide ac sincere exponant, cayeantque diligenter, ne illam aliquatenus in rebus sub- stantialibus alterent, immutent, invertant, cor- rumpant, sed stricte adhaereant tis, quae ab oratoribus sibi exposita fuerunt, et multo ma- gis abstineant, ne quid falsi aut facti proprio ingenio inventum, vel excogitatum ad gratiam dispensationis facilius obtinendam in precibus obtrudant *. Che anzi per fare argine a tanto disordine, per cui con irrite ed invalide con- cessioni procurasi l'eterna rovina delle anime, - et honor et decus huius almae Urbis dehone- statur, et Sedis Apostolicae splendori ac di- gnitati officitur, rinnoviamo contro quelli, che dimentichi del loro dovere in cid mancassero, le provvidenze, che sanzionate gid da san Pio V si confermarono dallo stesso predecessore No- stro Benedetto XIV %, in forza delle quali poe- nam ipsi falsi incurrerent, et ea puniri omnino deberent, sine praeiudicio obligationis refun- dendi expensas oratoribus, qui ob illorum cul- pam eiusmodi dispensationes, quae executioni

1 Bened. XIV Const. 4d apostolicae § 6. 2 Ibid. § 4.

3 S, Pius. V Const. Sicut ul ae v dec. MDLXV, Bened. XIV cit. const. § 5

demandari nequeunt,. obtinuerint : penali, che oltre la nullita della grazia incorrono secondo reiterati decreti dei Nostri predecessori quelli eziandio, qui ubi primam congregationem..... contrariam habuerunt, vel habere suspicantur, studiose tentant alteram adire congregationem, ut tamquam minus informata, ipsis concedat, quod altera vel denegavit, vel denegasset '.

Laonde potrete comunicare questa Nostra pontificia disposizione agli Ordinari d' Italia, agli officiali della Nostra Dateria Apostolica, e a chi crederete convenire, acciocché sia la me- desima eseguita, astenendovi di dar corso a petizioni, che con diversa maniera si presen- tino, e procurando ancora, che nelle lettere apostoliche secondo il prescritto dello stesso Benedetto XIV le cause addotte per le dispense dilucidius et apertius exponantur et declaren- tur, dal che pia manifesta renderassi la ragio- nevolezza della grazia, e meno difficile sara all' esecutore il verificarle.

Tanto vogliamo, che si eseguisca in avve- nire sempre ed in perpetuo nonostante qualun- que osservanza, ordine e decreto contrario alle presenti Nostre disposizioni, derogando Noi per tale effetto ai medesimi, sebbene meritevoli di menzione speciale.

Dato dalle stanze del Vaticano li 22 no- vembre 1836.

1 Dec. Innocenti XII rv iunii Mpcxcm, ac Clemen- tis XIII diei xv aprilis MDCcLVmI.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers, printer's signatures and provenance citations omitted. The letter's own Latin citation notes are retained. Revision: 2026-10-28T16:24:38Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.